

1516819-64.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Erica Matos Teixeira Lima Siqueira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO GALVÃO MACHADO e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 157 § 2º, II, Parte A, I do(a) CP(Denúncia)

Data da Audiência:

11/10/2022

Em 11/10/2022, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, no Fórum Ministro Mário Guimarães, na sala de audiências da 8ª Vara Criminal, presente a MM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda - CEP 01133-020,

Fone: 2127-9015/16, São Paulo-SP - E-mail: sp8cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1516819-64.2022.8.26.0228 - c. 2022/000923

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO GALVÃO MACHADO e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 157 § 2º, II, Parte A, I do(a) CP(Denúncia)

Data da Audiência:

11/10/2022

Em 11/10/2022, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, no Fórum Ministro Mário Guimarães, na sala de audiências da 8ª Vara Criminal, presente a MM Juíza de Direito, DRA. CYNTHIA MARIA SABINO BEZERRA CAMURRI, comigo, escrevente de seu cargo, nomeado e ao final assinado, instalou-se a audiência, na ação penal em epígrafe.

Apregoadas as partes, compareceram o(a) Promotor(a) de Justiça, Dra. Luciana Frugiele, os réus Gustavo Galvão Machado e Felipe Gabriel Aparecido da Silva Paixão, presos e escoltados, o Defensor, Dr. Eduardo Borges Tartari, OAB/SP 341998, pelo corréu Felipe, o Defensor, Dr. Cleiton Nascimento da Silva, OAB/SP 403116, e o Defensor, Dr. Antonio Jonailton de Souza, OAB/SP 354337, ambos pelo corréu Gustavo, bem como as vítimas Heleno Florentino da Silva, Jorge Adolfo Magalhaes Junior e

Rivaldo Malaquias da Silva, as testemunhas, Policiais Militares, Jorel Corban e Silva Souza e Alexandre Bruno Vater Junior, e a testemunha de Defesa do Gustavo, José Bonifácio Sousa dos Santos. Outrossim, verificou-se a ausência da testemunha de Defesa do Gustavo, Alex Fraga Vieira, devidamente intimada.

Iniciados os trabalhos, pela MM. Juíza foi dito: Em consulta aos policiais atuantes na escolta dos réus presos deste Fórum acerca da conveniência da manutenção das algemas nos réus presos e escoltados, pelos mesmos foi dito que não poderiam se responsabilizar por eventuais reações agressivas ou violentas dos réus por eles escoltados, caso as algemas lhes fossem retiradas durante as audiências, sendo aconselhável a manutenção dos presos algemados por questões de segurança ao Juiz, Promotor, Defensor e Serventuários atuantes na Vara, bem como pela preservação da integridade do próprio réu preso. Assim sendo, para assegurar a segurança das pessoas presentes às audiências de réus presos, assim como a segurança do próprio preso e dos policiais que o escoltam, fica mantido o uso das algemas nos réus presos desta Vara.

A seguir, certifico e dou fé, que os documentos das partes e das testemunhas foram apresentados presencialmente e devidamente conferidos, motivo pelo qual não constaram da gravação.

Pela MM. Juíza foi dito: Recebo a resposta à acusação e ratifico o recebimento da denúncia apresentada contra o(a) acusado(a). Há comprovação da materialidade do crime e indícios de autoria que serão melhor analisados em instrução.

Em seguida, foram ouvidas, com as formalidades legais e nos termos do artigo 400, do CPP, as vítimas Heleno, Jorge e Rivaldo (as quais manifestaram temor em depor na presença dos acusados, que foram retirados da sala, nos termos do artigo 217 do CPP, e submetidos a reconhecimento em sala própria, sendo os acusados apresentados: corréu Felipe com a placa de numeração 1(um); e corréu Gustavo com a placa de numeração 2(dois). Ocasão na qual nenhuma das vítimas os reconheceram como autores dos fatos.) e a testemunha Jorel. Pela Promotoria foi dito: MM. Juíza, desisto da oitiva da testemunha Alexandre. Pela Defesa do corréu Gustavo foi dito: MM. Juíza, desisto da oitiva das testemunhas Alex e José. Pela MM Juíza foi dito: Homologo as desistências formuladas pelas partes. Após, os réus foram interrogados, tendo tido, antes deste ato, a oportunidade de se consultarem com suas respectivas Defesas em sala reservada. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo, pelo sistema acima indicado, sendo que a gravação será anexada a este termo.

A seguir, pela MM. Juíza foi dito: Não havendo mais pessoas a inquirir, declaro encerrada a prova oral, bem como a instrução, passando à fase do artigo 402, do CPP (Lei 11.719/08).

Dada a palavra ao representante do Ministério Público, por ele foi dito: MM. Juíza, nenhuma diligência a requerer. A seguir, dada a palavra a(o) Dr(a). Defensor(a), por ele(a) foi dito: MM. Juíza, nenhuma diligência a requerer. Pela MM. Juíza foi dito: Cumpra-se a fase do artigo 403, do CPP, passando-se às Alegações Finais das partes.

Dada a palavra ao representante do Ministério Público, ele assim se manifestou: MM. Juíza, consta inicialmente dos inclusos autos que, no dia 25 de julho de 2022, por volta das 20h50min, na Rua Valentim de Abreu, 22, Campo Limpo, nesta cidade e Comarca, FELIPE GABRIEL APARECIDO DA SILVA PAIXÃO e GUSTAVO GALVÃO MACHADO, qualificados respectivamente a fls. 9 e 14, previamente conluiados e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, uma aliança e o aparelho celular da vítima Jorge Adolfo Magalhaes Junior, a carteira com documentos e a quantia de R\$ 450,00 da vítima Heleno Florentino da Silva e aproximadamente R\$

500,00 da vítima Rivaldo Malaquias da Silva e o do estabelecimento Bar do Vavá. O feito teve trâmite regular, com recebimento da denúncia, citação, apresentação de resposta à acusação e realização de instrução. A ação penal merece ser julgada improcedente. O policial JOREL CORPAN E SILVA SOUZA disse quando foram acionados via COPOM para ocorrência de disparo de arma de fogo na Rua Mário Linhares, altura do numeral 100. Que ao chegarem no local, encontraram Gustavo Galvão Machado, o qual estava sentado na calçada e com um ferimento por arma de fogo no pé direito. Que Gustavo alegou que estava ajudando um amigo a dar um "tranco" no carro dele, quando ouviu um disparo em sua direção e foi atingido, informando que nada mais sabia esclarecer. Que até então pensaram que se tratava de uma vítima e o socorreram ao P.S. Campo Limpo. Que durante esse tempo o COPOM irradiou entrada de outro indivíduo baleado na coxa esquerda também socorrido ao Hospital Campo Limpo, Felipe Gabriel Aparecido da Silva Paixão. Que ao chegarem no hospital para socorrer Gustavo também conversaram com Felipe, o qual também disse que estava ajudando a empurrar um veículo na mesma via que Gustavo foi encontrado, quando sofreu o disparo. Que desconfiaram da mesma versão e nesse momento uma viatura que ainda estava levantando informações pela região foi contatada por Jorge Adolfo Magalhães Júnior, Rivaldo Malaquias da Silva e Heleno Florentino da Silva, os quais esclareceram que tinham sofrido um assalto por parte de dois roubadores no Bar do Vavá, o qual fica na Rua Valentim de Abreu, numeral 22. Que Rivaldo disse que era dono do Bar do Vavá, que Jorge e Heleno estavam em seu interior quando dois assaltantes adentraram o local, um deles com uma arma em punho e subtraíram seus pertences. Que Jorge é CAC, mora ao lado do bar e durante a ação saiu correndo, foi até sua casa e voltou armado e reagiu baleando os dois assaltantes, os quais saíram correndo do bar com os pertences que já tinham sido roubados. Que em seguida as vítimas fecharam o bar e também saíram do local por medo e só saíram de casa depois que a viatura já tinha levado o assaltante que tinha ficado na calçada. Que Jorge trabalha e mora em um imóvel ao lado do bar onde estava. Que diante das informações perceberam que na verdade Gustavo e Felipe era os assaltantes que tinham cometido roubo contra as três vítimas. Que Felipe foi atendido, medicado, liberado do hospital em seguida e apresentado nesta delegacia, enquanto Gustavo permaneceu realizando exames a aguardando deliberação médica para ver se precisará ou não passar por cirurgia. Gustavo permanece sob escolta da viatura M-16104, encarregado Sd/PM Thaís. Que quando souberam da versão das vítimas, apresentaram-nas nesta delegacia e aqui ao terem ciência de que era Jorge quem tinha efetuado os disparos contra os assaltantes e informaram ao delegado de polícia, foram orientados a irem até a casa de Jorge buscar a arma, apresentando assim a pistola Taurus, calibre .380, numeração KLY94340, a qual estava municiada com 12 munições intactas. Jorge também apresentou 5 cápsulas deflagradas que disse ter recolhido e guardado após os disparos. Foram as vítimas que narraram que haviam identificado os dois réus. A vítima JORGE ADOLFO MAGALHAES JUNIOR, estava no bar do Vavá, ao lado de onde reside e trabalha, quando dois assaltantes ingressaram no local, eles usavam capuz e máscara, pediram água, mas anunciaram o roubo. Um deles pegou a carteira do Heleno e correu. Ficou o outro, com uma arma cinza. Ele foi pegar o dinheiro do Rivaldo. Foi para sua casa que fica ao lado, pegou sua pistola Taurus e retornou ao bar para ajudar Rivaldo. Já na rua, o Rivaldo apontou para os dois assaltantes, que estavam próximo a um carro vermelho, razão pela qual efetuou disparos contra eles. Ambos fugiram. Não ouviu se eles falaram alguma coisa. Nada foi recuperado. Depois soube da prisão e que um deles estava no hospital. Os indivíduos que saem do carro branco no vídeo aparentam ser os roubadores. Não reconheceu os réus em juízo. O gol prata que aparece trafegando na mesma rua é o mesmo de onde desceram os roubadores. Apareceu mirando no Escort Vermelho no vídeo. Os roubadores usavam blusa azul. A vítima HELENO FLORENTINO DA SILVA, estava no Bar do Vavá, o Jorge estava lá também. Entraram dois assaltantes, um deles armado. Eles anunciaram o roubo, tomaram seus pertences, sua carteira com documentos e R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Eles também anunciaram o roubo ao dono do bar, Rivaldo. foi embora. Depois foi até a delegacia, soube que dois roubadores tinham sido presos, mas que os pertences não tinham sido recuperados. Soube que eles tinham sido baleados por Jorge. Que não conseguiu ver o rosto dos dois assaltantes, até porque estavam com

máscara covid, porém se recorda nitidamente que o ladrão que estava armado estava com uma camiseta azul cruzeiro e vermelha na parte dos ombros. O Jorge atirou nos indivíduos. Um estava com roupa cinza e o outro com roupa azul, detalhes em vermelho. A despeito de não ter visto o rosto dos roubadores, afirma que Gustavo não foi um deles, pois ele é branco e os assaltantes eram mais escuros. Depois de uns dias soube que o Gustavo também tinha sido encontrado baleado. Conversou com ele bem pouco, não perguntou porque tinha levado um tiro. O bar do Vavá fica na esquina da rua que aparece no vídeo de fls. 232 dos autos. Os dois indivíduos que aparecem nas imagens são os assaltantes. Na imagem final é Jorge quem aparece de arma em punho. Em juízo, não reconheceu nenhum dos réus. A vítima RIVALDO MALAQUIAS DA SILVA, é dono do Bar do Vavá e que estava trabalhando e com dois clientes, Jorge e Heleno quando foram assaltados por dois criminosos que ingressaram no local, um deles com uma arma em punho. Eles anunciaram o roubo, exigiram os pertences, subtraindo dinheiro do seu bolso e do caixa, cerca de R\$ 500,00 (quinhentos reais), bem como os pertences de seus clientes. Que durante a ação, Jorge saiu correndo do bar e em seguida voltou armado e efetuou disparos contra os assaltantes, atingindo-os. Indicou a Jorge onde os possíveis assaltantes estavam, ou seja, no final da rua, empurrando um veículo. Acha que eles falaram algo, mas não se recorda. Ao ser interrogado, FELIPE GABRIEL APARECIDO DA SILVA PAIXAO, reafirmou a negativa apresentada na fase policial. Disse que estava na via pública junto com o amigo Gustavo, tentando fazer seu veículo pegar, quando ambos foram atingidos por disparos de arma de fogo. Que não sabe de onde vieram nem o motivo dos disparos. Que seu amigo Gustavo recebeu um disparo no pé e ficou próximo ao local, que levou um tiro na perna e foi para casa e posteriormente para o hospital. GUSTAVO GALVÃO MACHADO reafirmou a versão de Felipe. Pois bem. Os autos não reúnem elementos suficientes a indicar que os réus tenham sido, efetivamente, os autores do delito. Ambos negaram a prática dos fatos e a versão que apresentaram não foi infirmada. As vítimas não reconheceram os acusados em Juízo. Ademais, elas foram unânimes ao afirmar que Jorge atirou contra dois indivíduos que empurravam um veículo vermelho, no final da rua, pois eles foram apontados por Rivaldo. Contudo, há vídeos nos autos demonstrando que os eventuais roubadores desembarcaram de um carro branco, estacionado na rua do estabelecimento e, depois, referido veículo aparece trafegando na mesma via, em sentido oposto. Com isso, não se pode afirmar, com a segurança necessária, que os assaltantes estivessem dado a volta no quarteirão e que tivessem se postado ao final da outra rua. Por fim, os policiais que participaram da ocorrência confirmaram que ambos os réus negaram a prática do crime e que deduziram que eles eram os roubadores porque as vítimas os apontaram. Contudo, como se viu, as vítimas afirmaram que não conseguiram ver os rostos dos assaltantes porque eles estavam mascarados e encapuzados, fragilizando, assim, o argumento apresentado pelos agentes da lei. Com a prova assim produzida, entendendo que os indícios surgidos na fase policial não se confirmaram em juízo, razão pela qual a ação deve ser julgada improcedente, absolvendo-se os réus.

A seguir, dada a palavra à Defesa constituída pelo corréu Felipe, por ele foram apresentadas alegações finais orais.

A seguir, dada a palavra à Defesa constituída pelo corréu Gustavo, por ele foram apresentadas alegações finais orais.

Por fim, pela MM Juíza foi proferida a sentença de absolvição, de forma oral, fundamentada pelo art. 386, III e VII do Código de Processo Penal, Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo, pelo sistema acima indicado, sendo que a gravação será anexada a este termo.

Dada ciência às partes, pelo Ministério Público e pelas Defesas e pelos réus foi dito que NÃO QUEREM RECORRER da sentença.
Em seguida, pela MM Juíza foi dito: 1 - Certifique-se o trânsito em julgado da

sentença para as partes 2 - Providenciem-se as anotações e comunicações finais; 3 - Após, arquivem-se os autos. Saem cientes os presentes. Nada mais. Eu, Janeide Ferreira, subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA